

1517235-32.2022.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 19ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 16/12/2022
... - Assunto
Processo Digital - Roubo (COVID-19)
Indiciado:
VALMIR RICARDO EVARISTO DE SOUZA

Vistos.

Valmir Ricardo Evaristo de Souza foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 31.07.2022, por volta das 18:45 horas, na Rua Engenheiro Villares da Silva, Itaquera, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
19ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1517235-32.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1517235-32.2022.8.26.0228
Classe - Assunto
Processo Digital - Roubo (COVID-19)
Indiciado:
VALMIR RICARDO EVARISTO DE SOUZA

Vistos.

Valmir Ricardo Evaristo de Souza foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 31.07.2022, por volta das 18:45 horas, na Rua Engenheiro Villares da Silva, Itaquera, agindo em concurso com outro indivíduo não identificado, tentou subtrair para si, mediante grave ameaça e violência física, bens de valor patrimonial que guarneciam a residência da vítima, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Na instrução foram ouvidas a vítima, a fls. 86/87, e nesta oportunidade mais duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP pugnando pela condenação e a defesa pela absolvição.

É o relatório.

Decido.

O réu, que permaneceu em silêncio na polícia a fls. 09, em juízo disse que ingressou na residência da vítima, mas com o intuito apenas de furtar.

A sua versão, porém, não pode ser aceita.

Alegou que, após pular o muro, adentrou pela porta da casa, que estava apenas encostada, e foi surpreendido pela vítima, a qual tentou lhe aplicar um golpe chamado mata-leão. Nesse momento levantou a mão e sem querer a atingiu no rosto. Negou ter praticado qualquer agressão a sua esposa ou proferir ameaça.

Mentiu de forma deslavada.

A vítima informou, e os PMs que detiveram o réu na ocasião confirmaram que ela lhes teria dito, que foi o fato do réu agredir sua esposa que o levou a partir para cima dele, entrando em luta corporal. Os milicianos, inclusive, presenciaram este embate quando lá chegaram. Jhonata declarou que a vítima tinha ferimentos no rosto e no olho, enquanto Phelipe que ela foi encaminhada para atendimento no pronto socorro.

A vítima ainda acrescentou que o réu gritou que era um assalto e pediu para que seu suposto parceiro entrasse.

Embora Valmir desse a entender que tinha um comparsa na empreitada criminosa, fato é que ele não foi visto pela vítima, a qual tampouco ouviu sua voz. O único relato por ela fornecido no particular é de que vislumbrou um vulto pela grade do portão e que parecia um homem. É possível, assim, que o suposto agente tivesse optado por se evadir ou que simplesmente não existisse. Essa dúvida deve ser resolvida em favor do réu, afastando-se a qualificadora do concurso.

Isso posto, julgo PARCIALMENTE procedente a ação penal, para condenar o réu Valmir Ricardo Evaristo de Souza como incurso no artigo 157, "caput", c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Passo a dosimetria da pena.

Na fase do artigo 59 do CP, a pena deve ser aumentada, pois se cuida

"1)" de residência, asilo inviolável de acordo com a Constituição Federal, por ser local de resguardo do cidadão, bem como "2)" pela agressão física praticada contra a vítima, que teve o olho lesionado, foi encaminhada para o pronto socorro e, pelo que expôs, ficou quase uma semana sem enxergar. Assim, pela primeira circunstância gravosa o percentual adotado é de 1/4(considerando que não houve emprego de arma) e, pela segunda, de 1/6, ambas incidindo sobre a pena base e somados. Fixo-lhe a pena de 05 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias multa.

Sendo reincidente, a fls. 32/34, sua pena sofre nova elevação, destarte de 1/6, o que perfaz 06 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão e 15 dias multa.

Em função da tentativa, cumpre reduzir-lhe a pena, entendendo que o percentual cabível é de 1/2, pois o réu, embora não amealhasse qualquer objeto, avançou de forma apreciável na execução do crime, ingressando no imóvel e entrando em luta corporal com a vítima. A sua pena em definitivo fica situada em 03 anos, 03 meses e 20 dias de reclusão e 07 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

A reincidência e circunstâncias gravosas reconhecidas fazem com que o regime a se aplicar, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, do CP, seja o fechado.

Se a prisão cautelar do réu antes se justificava, quanto mais agora que condenado, não tendo direito a recorrer em liberdade. Seja ele recomendado na prisão em que se encontra.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito